

تقرير خبره

القضية التنفيذية رقم 17/2026/ انابات

بناءً على القرار المتخذ بانتخابنا خبراً بالقضية التنفيذية الحقوقية رقم 17/2026/ انابات والمتضمن اجراء الكشف على القطعة رقم (64) من حوض (المدرج الشمالي 17) لوحه (7) من اراضي ابو زياد/ غور الأربعين / محافظه اربد وبعد الوصول الى قطعه الأرض وبدلالة وكيل المدعي حيث قام مأمور التنفيذ بتسليمنا مبررات الدعوى وهي (صوره عن سند تسجيل وصوره عن مخطط الاراضي) و تم تحليلنا القيم القانوني بلن نقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل صدق وأمانه وإخلاص وبيان فيما إذا كان هناك أي ظروف من شأنها اثره الشكوك حول حيديه وجود اي علاقة ما بينا وبين أطراف الدعوى وتفهمنا المهمة الموكلة لنا وهي إعطاء وصف شامل ودقيق للقطعة الأرض وما عليها وتقدير قيمتها وعلى إن يتضمن تقرير الخبرة وفقاً لأحكام المادة (2/85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي

- الاسم الكامل للخبراء وعنوانهم ومكان عملهم.
- تصريح الخبراء بأنهم من قاموا بأجراء الخبرة وأعد التقرير بذاتهم.
- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو الفترضها في رأيهم واستنتاجاتهم.
- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف عليه أو اجراء الخبرة عليه أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى.
- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها.
- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته.
- الآراء والاستنتاجات التي توصل اليها في تقرير الخبرة ودرجه تأييدها مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد 76,75,72 من.

- الآراء والاستنتاجات التي توصل اليها في تقرير الخبرة ودرجه تأييدها مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد 76,75,72 من قانون التنفيذ.

وفي وقت لاحق وبعد العودة مره ثانيه وبعد التجول بالقطعه والتقاط الصور اللازمة تبين لنا ما يلي :-

أولاً- المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى.

ثانياً - القطعة رقم (64) من نوع (ملك / خارج حدود البلديات) تقع الى الجنوب الشرقي من (مدخل المعبر الشمالي وطريق الغور الأردني) بمسافه طوليه بلغت (510م طولي مع الطريق) والقطعة ضمن حدود بلدية (طبقه فحل) منطق (أبو زياد/ غور الأربعين) وهي جبلية ذات تضاريس مختلفه وهي غير منتظمة الشكل تربتها حمراء مائله للبياض صالحه للزراعة والبناء يقع على طول واجهه القطعة الغربية طريق افرازي بعرض (12م) مفتوح ومعبّد جزء من سعته ويقع على جزء من واجهه القطعة الشمالية الشرقية وادي وبعد التجول بالقطعه تبين لنا ما يلي :-

***- مقام على الجزء الجنوبي الغربي بناء من الطوب والاسمنت (بناء شعبي) ومعرش من تيويات ومواسير الحديد يعولها الزينكو مستغله زربية لتربيته الأغنام والابقار. وخان مسقوف زينكو وعلى شكل عقد.**

ولم نستطيع تحديد مستقل المزرعة والأبنية لعدم وجود أي شخص فيها.

***- يتخلل القطعة ساحات مستويه مستغله بزراعه الحبوب (قمح والشعير).**